

1500580-84.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Martinópolis

Foro: Foro de Martinópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Martinópolis

Foro de Martinópolis

1ª Vara Judicial

Rua José Henrique de Mello nº 158, Martinopolis - SP - cep 19500-000

1500580-84.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500580-84.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FONSECA SANCHES

CONCLUSÃO

Na data de 22 de novembro de 2022, faço esses autos conclusos ao MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO. Eu, _____escrevente.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque, em 11 de julho de 2022, por volta das 17:45h, na Rua Central, nº 20, nesta cidade e Comarca de Martinópolis/SP, LUAN FONSECA SANCHES, qualificado à fl. 13, tinha em depósito, para entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 23 trouxinhas de "maconha", pesando 71,97 gramas; 01 tijolo de "maconha", pesando 110,05 gramas; 01 pedra maior e pedrinhas em farelos de "crack", pesando 157,23 gramas; 01 pedra de "crack", pesando 0,08 gramas e 01 tijolo de cocaína, pesando 861,30 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/37, registro fotográfico de fls. 42/52 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 30/35, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 115), apresentou resposta à acusação (fls. 124). A denúncia foi recebida, e realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento. Por ocasião das alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar o réu no delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Por fim, a Defesa do pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de uso de drogas, bem como fez considerações a respeito da pena e do apelo em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito a ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante (fls. 05/06 e 19/21), boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição e apreensão (fls. 36/37), laudo pericial da substância entorpecente (30/35), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

A testemunha Amauri, policial militar, ouvida em juízo, disse que estava de serviço no patrulhamento. Deliberaram por checar denúncia de tráfico que estaria ocorrendo na residência do acusado. Ao se aproximarem do local, o réu estava em frente da casa. Abordado, foi localizada uma pedra pequena de crack com o acusado. Após ser cientificado das denúncias de tráfico, o réu negou o crime, dizendo que a droga era para seu uso. A esposa do acusado saiu para fora e foi cientificada da denúncia. A esposa então autorizou a entrada dos policiais na residência, onde encontraram as porções de droga descritas na denúncia, além de uma balança de precisão, embalagens para fracionamento, além de dinheiro em espécie. Também foi utilizado o apoio do canil. Luan foi novamente indagado, dizendo que havia adquirido o crack e cocaína por R\$ 20.000,00 em outro município. Que a maconha seria apenas para seu uso e que a esposa não sabia da existência das drogas.

A testemunha Douglas, também policial militar, prestou depoimento semelhante a de seu parceiro militar.

O réu, em seu interrogatório judicial, disse que estava na frente de sua casa. Quando iam sair, os policiais já estavam invadindo o quintal, dizendo que teria "perdido". Saiu para fora e os policiais o revistaram, mas não encontraram nada. Após ser indagado, disse que tinha as drogas descritas na denúncia. Confirma que estava com as drogas, menos as 23 porções de maconha e o "pino" de crack que estava consigo. Afirma que estava com 1 quilograma de cocaína, mas que os policiais acabaram esfarelando um pedaço. Conta que pegou um dinheiro emprestado em Presidente Prudente de um agiota. Após ser ameaçado para pagar, o agiota foi em sua casa lhe cobrar e lhe coagir. Então, o agiota lhe ofereceu a droga para que embalasse a droga e vendesse para outras pessoas. A maconha seria para seu uso. Sabia que a droga era para fins de tráfico. O dinheiro era da venda de drogas. As pessoas compravam 50 ou 100 gramas cada vez. O agiota indicava quem iria comprar a droga.

Pois. A prova oral colhida milita em desfavor do réu. Os policiais militares relataram, com clareza e segurança, a dinâmica do dia dos fatos. Ressalto que não há motivo para se duvidar da palavra dos agentes de segurança pública, mormente porque corroborada por outros elementos de prova, e não ficou demonstrada qualquer intenção de prejudicar o réu, vez que este e os policiais não se conheciam previamente ao dia da prisão. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.

PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela

efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).

5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).

6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.

8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) (grifei)

Interrogado em juízo, o réu confessou estar realizando a mercancia de drogas. De fato, afirma que estava na posse da droga, fazia o fracionamento e entregava, em troca de dinheiro, para outras pessoas.

Pois bem. A propriedade das drogas é incontroversa, sendo que foram encontradas dentro da residência do acusado, após regular entrada autorizada pela moradora do local, esposa do acusado. Aliás, o próprio acusado.

A acusação produziu provas diversas, consistentes em prisão em flagrante com apreensão de drogas, laudo pericial das drogas e oitiva de testemunhas.

Já a Defesa, apesar de seu esforço, não logrou produzir provas que pudessem infirmar a versão acusatória. Em contraponto à acusação, as declarações do réu não bastam para que possa se concluir por sua inocência. Deste modo, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória.

Ao contrário do que alega a defesa, o próprio acusado confessa ter as drogas em depósito, dizendo que as entregava, em troca de dinheiro, para terceiros. Tal, por si só, já configura a figura típica do artigo 33 da lei 11.343/06. Absolutamente irrelevante que as drogas fossem de "propriedade" de outrem, que fossem entregues em pacotes de 50 ou 100 gramas ou para usuários em menores parcelas, ou que o réu estivesse realizando a comercialização para pagamento de dívidas.

Não há que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Veja-se o que prevê o §2º do referido artigo:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, por se tratar de significativa quantidade de drogas (fls. 36/37), o montante é incompatível com o consumo. Também, o meio de armazenamento (porções fracionadas para venda), aliado aos objetos encontrados em conjunto (embalagens, balança de precisão, fita adesiva) demonstra que se tratava de entorpecente para venda. Ademais, foi encontrado dinheiro com o acusado, em cédulas trocadas, sendo que o acusado não logrou provar a origem lícita destes valores.

Ainda, eventual qualidade de usuário não infirma a qualidade de traficante. As referidas condições não se excluem mutuamente, sendo certo que muitos usuários realizam a traficância para sustentarem seu vício. Por fim, as denúncias anônimas de usuários de drogas apontavam que o réu realizava a traficância.

Destarte, os supracitados elementos probatórios que constam nos autos demonstram com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação mantida. Recurso Improvido. (TJ-SP - AC: 15000431420208260598 SP 1500043-14.2020.8.26.0598, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 20/07/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 20/07/2020)

Ainda, outras decisões:

TRÁFICO DE DROGAS - Desclassificação - Impossibilidade - Denúncias de tráfico de drogas - Local conhecido como ponto de tráfico de drogas - Validade dos depoimentos policiais - Credibilidade conferida pelo Estado - Penas bem dosadas - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 30017040320138260079 SP 3001704-03.2013.8.26.0079, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 19/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos, pela prova jurisdicionalizada, a conduta do agente de "ter em depósito" porções de drogas destinadas à disseminação ilegal, impõe-se referendar a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Ademais, a condição de consumidor, invocada para descaracterização do crime de tráfico de drogas, não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, podendo conviver na mesma pessoa as duas circunstâncias: a de traficante e a de dependente químico. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 02284411920158090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 20/02/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2465 de 13/03/2018)

Por fim, conclui-se que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Nesse sentido, a variedade de drogas encontradas em posse do réu representa circunstância a ser levada em consideração neste momento do cálculo penal. Conforme pôde ser verificado pelo auto de exibição de apreensão (fls. 36/37), o qual apontou para a existência de (I) "crack"; (II) maconha e; (III) cocaína, em posse deste, a atividade de traficância do réu encontra-se em grau avançado de periculosidade para os interesses sociais, representando atividade nociva e afrontosa ao interesse público.

Ademais, a natureza de uma das variações de droga encontradas em posse do acusado - crack - implica que a pena-base deve ser exasperada. Isto porque se trata de entorpecente extremamente nocivo à saúde do usuário, bem como, representa imenso problema à saúde pública. Desta feita, se diferencia, a título de exemplo, da droga conhecida como "maconha" (também encontrada com o acusado), que, embora ilícita, não apresenta a nocividade exacerbada do crack.

Nessa fase, deve ser considerada, ainda, como elemento objetivo, os maus antecedentes do réu, aplicando a condenação subsidiária (processo nº 0002437-09.2018.8.26.0346) como circunstância judicial desfavorável, refletindo na pena a

ser imputada ao acusado. Tal situação encontra respaldo por meio da análise da certidão de antecedentes do réu (fls. 111/113).

Tendo em vista as três circunstâncias desfavoráveis ao réu mencionadas acima, fixo a pena-base do delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Presente a agravante da reincidência, tendo em vista que o réu possui

condenação criminal nos autos do processo 0001348-92.2017.8.26.0346.

Dessa forma, compensadas as circunstâncias, permanece a pena-base inalterada.

c) Causas de aumento e diminuição

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu faz não jus à diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, tendo em vista ser reincidente.

Portanto, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada, e que o réu é reincidente, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que a pena aplicada foi maior de 04 anos, bem como diante da natureza e variedade das drogas apreendidas.

Suspensão condicional da pena

Incabível, também, a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena e da reincidência, nos termos do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Manutenção da Liberdade (art. 387, § 1º, do CPP)

O réu terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo, deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz sentido que o réu tenha esperado o julgamento preso e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução

criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do Funad, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2006, p. 822):

"O artigo 63, caput, foge, de certo modo, à regra do art. 91 do Código Penal.

Quando algo é apreendido ou sequestrado, por ser instrumento ou produto do crime, proferida sentença condenatória, automaticamente, considera-se confiscado o bem (ou conjunto de bens). (...) Pensamos que a melhor interpretação é seguinte: a) se as coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime, estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na sentença condenatória (...)." (destaquei)

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, a ser revertido ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal e o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR LUAN FONSECA SANCHES, qualificado à fl. 13, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos) dias-multa, cada qual fixado no valor de 1/30 do salário mínimo e atualizado monetariamente desde a época do fato.

Intime-se o réu, por meio de mandado, devendo ele ser indagado sobre o interesse de recorrer desta sentença, lavrando-se termo positivo ou negativo, conforme o caso. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

Se for o caso, expeça-se a certidão de honorários da patrona dativa, no patamar máximo da tabela.

P.I.C.

Martinópolis, 22 de novembro de 2022

Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA